



عقد تأمين ضد المسؤولية المدنية

- نظم هذا العقد بالاستناد للطلب المقدم من قبل المتعاقد وللبيانات التي أدلى بها فعليه وبشروط .
- (١) كون البيانات والوقائع المدلى بها في الطلب المشار إليه والتي من شأنها التأثير على تقدير الخطر صحيحة من كافة وجوها .
 - (٢) دفع الجعالة المتوجبة عن كامل مدة التأمين .
 - (٣) التقيد وتنفيذ جميع الأحكام ، العامة والخاصة ، المنصوص عليها في هذا العقد وملاحقه .
- تتعهد الشركة المذكورة أعلاه والمسماة فيما يلي ((الشركة)) بتأمين ((المتعاقد)) المذكور اسمه وعنوانه في الشروط الخاصة من هذا العقد ضد الأخطار المذكورة فيه وضمن المبالغ المحددة بالنسبة لكل خطر وفقاً للشروط العامة والخاصة من هذا العقد ، ضد الأخطار المذكورة فيه وضمن المبالغ المحددة بالنسبة لكل خطر وفقاً للشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في المواد التالية ولنصوص الملاحق المتعلقة بهذا العقد والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من أحكامه .

<< الشروط العامة >>

المادة الأولى / موضوع التأمين :

- ١- يضمن هذا العقد للمتعاقد وفقاً للشروط العامة والخاصة والملاحق المتعلقة به وضمن حدود المبالغ المذكورة فيه دفع التعويضات التي ترتبها عليه الأحكام القانونية النافذة في سورية والمتعلقة بالمسؤولية المدنية وذلك عند وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية وذلك عند وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية تصيب الغير في سورية نتيجة قيام المتعاقد بالعمل المحدد في الشروط الخاصة . ويقتصر مفعول التأمين على الأضرار المباشرة الناشئة عن الحادث .
- ٢- ومن المتفق عليه أن التأمين لا يشمل الغرامات والمصاريف والنفقات وإخلاء سبيل الموقوفين وغير ذلك مما هو نتيجة للمسؤولية الجزائية .

المادة الثانية / الأخطار المستثناة :

لا يشمل التأمين :

- ١- الحوادث الناشئة عن الغش أو الخطأ المقصود أو الخطأ الجسيم الصادر عن المتعاقد أو المستخدمين أو الأشخاص الذين يسأل عنهم .
- ٢- الأضرار التي تصيب المتعاقد أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو مستخدميه أو أموالهم .
- ٣- الحوادث الناتجة عن الفتن والإضرابات الشعبية .
- ٤- الأضرار الناشئة عن السباق والمباريات والمراهنة والفيضان والأنواء والعواصف والإعصار والانفجارات البركانية والزلازل أو غيرها من ظواهر الطبيعة أو نتائج التجزئة الذرية . وكذلك أعمال الغزو والأعمال العدائية من قبل الأجانب والحروب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتن والعصيان المسلح والثورات واغتصاب السلطة . وعلى المتعاقد أن يثبت أن الأضرار لم تنتج عن إحدى الحالات المذكورة أعلاه لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة إذا اضطرت الشركة لأي سبب كان أن تدفع تعويضاً أو أن تتكبد نفقات مامن جراء إحدى الحالات المذكورة أعلاه فيحق لها الرجوع على المتعاقد بمقدار مادفعته .

المادة الثالثة / تكوين العقد :

يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين ومقدار الجعالة على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات وإذا أخفى المتعاقد على الشركة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة وبيانات مخالفة للواقع من شأنها خداع الشركة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة اعتبر العقد باطلاً حكماً دون أن يمس حقوق الشركة في استرداد مادفعته من تعويضات عن الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر . وتبقى الجعالة حقاً مكتسباً للشركة .

على المتعاقد أن يبلغ الشركة بكتاب مضمون كل تعديل يطرأ على الخطر المؤمن منه كتعديل شروط العمل وطبيعته والآلات المستعملة وذلك فور علمه بحصول التعديل فإذا لم يتم بهذا التبليغ توقف مفعول العقد حكماً اعتباراً من تاريخ وقوع التعديل وبدون حاجة لإنذار أو لحكم قضائي . وإذا قبلت الشركة التعديل المصرح عنه مقابل جعالة إضافية وامتنع المتعاقد عن دفع هذه الجعالة فإن للشركة أن تفسخ العقد بدون حاجة لحكم قضائي شريطة أن تبلغ المتعاقد ذلك بكتاب مضمون ويعتبر مفعول الفسخ سارياً من تاريخ وقوع التعديل .

المادة الرابعة / مدة العقد :

تحدد مدة العقد في الشروط الخاصة أو في الملاحق . يبدأ سريان مفعول العقد اعتباراً من ظهر اليوم التالي لدفع الجعالة إلا إذا قبلت الشركة تسليم العقد . لا يمدد مفعول بائية حال بصورة حكيمية ولا يتم التمديد إلا بإصدار عقد جديد أو ملحق بهذا العقد أو بإعطاء مخالصة تشعر بالتمديد بعد دفع الجعالة المترتبة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . يحق لكل من الشركة أو المتعاقد أن يطلب فسخ العقد في أي وقت كان وذلك بعد تبليغ الطرف الآخر ذلك بكتاب مضمون أو ببرقية ويسري مفعول هذا الفسخ بعد مضي أربعة عشر يوماً على تبليغ الكتاب المذكور . إذا وقع طلب الفسخ من الشركة فيحق للمتعاقد أن يسترد قسماً من الجعالة بحسب بالنسبة للمدة المتبقية من التامين . أما إذا وقع الفسخ من المتعاقد فإن نسبة الجعالة الواجب ردها تحسب وفقاً لتعريف (المدة القصيرة) المنصوص عليها في الأنظمة .

المادة الخامسة / دفع الجعالة :

تدفع الجعالة بكاملها حين التوقيع على هذا العقد ولا يسري مفعول التامين إلا بعد دفعها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة مالم يكن هناك اتفاق خطي مخالف .

تشمل الجعالة البديل الصافي للتامين والرسوم والضرائب المعروضة حالياً" أو التي ستفرض على عقد التامين في المستقبل .

المادة السادسة / التزامات المتعاقد عند وقوع حادث أو بعده :

- (١) على المتعاقد عند وقوع حادث أن يقدم لمركز الشركة أو لأقرب فرع أو ممثل أو وكالة لها تصريحاً خطياً وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الحادث .
 - (٢) على المتعاقد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإثبات مسؤولية مسبب الحادث وحفظ حقوق الشركة تجاه الغير كمرجعة رجال الضابطة من أجل تنظيم ضبط بالحادث ومعاينة المصابين وتقدير الأضرار المادية اللاحقة بالغير والسعي للحصول على هوية المسبب والشهود وغير ذلك .
 - (٣) على المتعاقد أن يسلم الشركة كل إعلام أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو إلى الأشخاص الذين يسأل عنهم أو مستخدميه بنتيجة حادث ما وذلك فور تبليغه أو تبليغهم إياها قانوناً .
 - (٤) على المتعاقد في حال قيام نزاع قضائي مع أحد المتضررين أن يعهد إلى الشركة إذا رغبت في ذلك بالدفاع عنه أو عن المسؤول باسمهما وتوجيه الدعوى والقيام بجميع الإجراءات التي تقتضيها في شتى مراحلها . كما يتعهد المتعاقد بتوكيل المحامي الذي تختاره الشركة لهذا الغرض .
 - (٥) يتعهد المتعاقد أن يمثل أمام المحاكم وأن يحضر هو أو المسؤول التحقيقات والجلسات لتتمكن الشركة من حضور الدعوى والدفاع عنه وفي حال المخالفة يتحمل المتعاقد وحده نتيجة الأحكام الصادرة .
- في حال عدم قيام المتعاقد بالتزاماته المبينة في هذه المادة يسقط حقه بالتامين ويحق للشركة أن تعود عليه بكل مبلغ اضطرت لدفعه من جراء الحادث مع كافة الفوائد والمصاريف التي تكبدتها دون حاجة لأي إنذار . كذلك يسقط حق المتعاقد بالتامين ويحق للشركة أن تعود عليه بكل مبلغ دفعته إذا ابرز مستندات غير صحيحة أو أدلى بتصريحات كاذبة عن كيفية وقوع الحادث أو أثاره أو مدى الأضرار الحاصلة .

المادة السابعة / تسوية الحوادث مع الغير :

للشركة دون سواها حق المصالحة مع المتضررين وقد أعطاه المتعاقد لهذا الغرض إنابة ومنحها أوسع السلطات لذلك ويتعهد بتجديد إنابته هذه وتدوينها بمستند خاص إذا ماطلب إليه ذلك وإذا تعدد المتضررين في أحد الحوادث فلا تلزم الشركة بتفصيل أحدهم على سواه . لا يحق للمتعاقد في حال اتفاه مع الأشخاص الثالثيين والمصالحة معهم على تسوية الحادث من غير تفويض أو موافقة خطية من الشركة أن يعود على هذه بما دفعه للأشخاص المتضررين وتعتبر المبالغ التي دفعها أو صالح عليها على هذه الصورة تبرعاً من قبله وغير ملزمة للشركة .

المادة الثامنة / أحكام متفرقة :

أولاً/ يصرح المتعاقد أنه اتخذ محل إقامة مختار كما هو مبين في الشروط الخاصة وتعتبر جميع التبليغات الموجهة إلى محل الإقامة المذكورة قانونية سواء وجد أم لم يوجد .

ثانياً/ جميع الإنذارات والاعذارات المتوجبة قانوناً استناداً لبنود هذا العقد تتم بواسطة البريد المضمون أو بالبرق .

ثالثاً/ يخضع هذا العقد لأحكام القوانين السورية وتنحصر صلاحية النظر في جميع الآثار الناتجة عنه يخضع هذا العقد لأحكام القوانين السورية وتنحصر صلاحية النظر في جميع الآثار الناتجة عنه بمحاكم المركز الرئيسي للشركة أو مركز الفرع أو الوكالة التي أصدرت العقد ووقعت عليه .